SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2132630 - RS (2024/0105942-5)

RELATOR	:	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	A B DA R
ADVOGADOS	:	GUILHERME ESPÍNDOLA KUHN - RS109755 SIMONE DA SILVA - RS107616 CELSO RODRIGUES JUNIOR - RS110421

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA INFANTICÍDIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-. PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal *a quo* desclassificou a conduta da recorrida para infanticídio tentado por entender que a prova dos autos não permitia suficientemente reconhecer hipótese de homicídio qualificado tentado, havendo, no entendo, clara indicação de que a conduta imputada ocorreu sob a influência do estado puerperal. Assim, a revisão do entendimento firmado na origem demanda reexame de fatos e provas, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

2. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que o "princípio *in dubio pro societate* não encontra amparo constitucional ou legal no sistema processual penal brasileiro, sendo incompatível com o ônus probatório que recai exclusivamente sobre a acusação e com o papel contramajoritário do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais" (AgRg no AREsp n. 2.566.173/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA48401357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 239156ec-8217-421f-94bf-2e71d14da5c3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 23 de junho de 2025.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA48401357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 239156ec-8217-421f-94bf-2e71d14da5c3

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2132630 - RS (2024/0105942-5)

RELATOR	:	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	A B DA R
ADVOGADOS	:	GUILHERME ESPÍNDOLA KUHN - RS109755 SIMONE DA SILVA - RS107616 CELSO RODRIGUES JUNIOR - RS110421

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA INFANTICÍDIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-. PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal *a quo* desclassificou a conduta da recorrida para infanticídio tentado por entender que a prova dos autos não permitia suficientemente reconhecer hipótese de homicídio qualificado tentado, havendo, no entendo, clara indicação de que a conduta imputada ocorreu sob a influência do estado puerperal. Assim, a revisão do entendimento firmado na origem demanda reexame de fatos e provas, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

2. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que o "princípio *in dubio pro societate* não encontra amparo constitucional ou legal no sistema processual penal brasileiro, sendo incompatível com o ônus probatório que recai exclusivamente sobre a acusação e com o papel contramajoritário do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais" (AgRg no AREsp n. 2.566.173/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 1.238 /1249, de minha relatoria, em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

A defesa alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o óbice das Súmulas 7 do STJ, uma vez que o recurso especial não objetivava o reexame de fatos e provas, mas mera revaloração de elementos incontroversos.

Alega que "o órgão colegiado culminou por violar os artigos 78, inciso I, 413 e 418 do Código de Processo Penal, porquanto a Corte Estadual analisou os elementos de convicção carreados nos autos, confrontando as vertentes probatórias, de modo a definir acerca da influência do estado puerperal e, com base nisso, estabeleceu seu veredicto, usurpando, assim, a competência do Tribunal do Júri" (e-STJ fl. 1.255).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para reformar a decisão monocrática para que seja "provido o recurso especial interposto pelo Parquet, para que seja o acusado pronunciado pelos delitos contra a vida, afastando-se a desclassificação operada pelo juízo de piso e mantida pelo Tribunal local" (e-STJ fls. 1.255).

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental não merece acolhida.

Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Consoante consignado da decisão agravada, n o caso, o Tribunal de origem concluiu pela desclassificação da conduta imputada para infanticídio tentado a partir dos seguintes fundamentos (fls. 1.083/1.094):

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

A ré aqui foi acusada de tentar matar a própria filha durante o parto; a dúvida reside sobre estar ela, ou não, sob influência do "estado puerperal".

E o que é esse estado puerperal? Não há consenso a respeito na literatura científica, na ciência médica. O estado puerperal não se trata de um caso excludente da imputabilidade penal, nem de uma perda de consciência, nem de um diagnóstico de transtorno mental.

Embora haja confusão a respeito, não se trata de inexistir a consciência da ilicitude do fato nem se trata de impossibilidade de conduta diversa, tampouco equivale a possuir a puérpera depressão, depressão pós-parto, diagnósticos outros de transtornos mentais ou psicose puerperal.

(...).

De qualquer sorte, os autores afirmam que há, como fato de conhecimento bem estabelecido na literatura científica sobre o assunto, alterações hormonais e bioquímicas no sistema nervoso central das mulheres quando passam pelo trabalho de parto:

O laudo pericial é imprescindível para que se conclua medicamente por um diagnóstico de transtorno mental e, por inferência, para que se verifique eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade de um réu. Todavia, o conceito de estado puerperal não corresponde a diagnóstico de transtorno mental, tampouco está definido precisamente na literatura médica, de maneira que sobre tal assunto existe demasiada arbitrariedade.

(...).

Volvendo ao caso concreto, trago as informações constantes no laudo elaborado pelos psiquiatras do IPF, a respeito da perícia realizada em 13.09.2021 (processo 5001971- 55.2021.8.21.0060/RS, evento 106, LAUDO1):

Apesar de não considerar, genericamente, que a acusada agiu sob efeito do "estado puerperal", o próprio laudo respondeu aos quesitos no seguinte sentido:

(...)

E, ainda, referiu teoricamente sobre o tema:

A conclusão, todavia, foi essa:

Apesar da negativa de "nexo causal" entre a conduta e o "estado puerperal", aqui a conclusão do laudo não afastou, por si, a possibilidade da influência do "estado puerperal" na prática do crime, porque disseram os peritos que a ré não possuía transtorno mental anterior ou posterior ao crime e, por isso, não estava agindo sob tal circunstância (estado puerperal).

Todavia, o laudo não precisou se havia qualquer tipo de alteração emocional ou no estado de consciência da acusada no momento do fato. Ao que parece, também houve uma confusão conceitual, já que para o direito penal, e mesmo para a ciência médica, o estado puerperal não corresponde a diagnóstico qualquer de transtorno mental.

(...).

Os peritos tiveram acesso a cópias dos documentos do inquérito/processo, mas nada mencionam, em momento algum, sobre o vídeo gravado pelo Delegado de Polícia, em que a ré responde a suas perguntas um dia depois dos fatos. Não se sabe se o vídeo não foi disponibilizado, porque os documentos podem ter sido impressos aos peritos, e não tiveram acesso ao sistema eletrônico e à chave do processo, ou se não observaram tal mídia, mas de fato nada sobre isso é mencionado senão, somente, os relatórios do próprio Delegado sobre a acusada.

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

E o vídeo constante no processo 5001770-63.2021.8.21.0060/RS, evento 1, VÍDEO1, em que a ré é interrogada na delegacia de polícia, no dia seguinte ao fato delituoso (01.07.2021), é de suma importância à análise do caso concreto.

Na mídia, mostra-se a acusada, que contava então com 20 anos de idade, aparentemente apática, sem resposta emocional, ao que parece "anestesiada", com consciência reduzida sobre aquilo que a cercava. A acusada chega a responder que não precisa de um advogado.

Quando responde às perguntas formuladas, acena afirmativamente, apenas, aos questionamentos sobre estar no ônibus sozinha. Sobre a gestação, responde que ninguém mais sabia que ela estava grávida e que não sabia o período gestacional em que se encontrava, não sabendo, também, quando seria a data do nascimento.

Afirmou que não fez nenhum tipo de acompanhamento médico ou pré-natal e que não sabia quem poderia ser o pai da infante, pergunta reiterada pelo delegado de polícia ("por que tu achas que tu não sabe (...) mas você deve ter mantido relações com alguém (...) foi mais de uma pessoa e por isso não tem ideia (...)"). Não fez sequer teste de farmácia, só suspeitava pela interrupção da menstruação.

Ao relatar o que ocorreu na viagem, disse que entrou no transporte coletivo, sentiu dor, teve o bebê e o jogou pela janela. Não sabe em que momento, em que altura da viagem estava, só acha que foi depois da parada em Soledade.

Disse que quando sentiu as contrações foi ao banheiro, sozinha, e lá ficou. Afirmou que sequer cortou o cordão umbilical ("não tinha como"), indo a placenta junto com o recém-nascido pela janela. Disse que o bebê não fez nenhum barulho, não chorou, não sabendo se estava vivo. Não sabe onde caiu o bebê, não sabe onde estava. Voltou para seu lugar no ônibus, suja, seguindo a viagem. Disse que não sentiu dor.

Seu irmão foi buscá-la na rodoviária. Disse que foi então ao mercado comprar absorventes. Lavou as roupas sujas e as estendeu, já em casa. Afirmou que não tomou nenhum medicamento para interrupção da gravidez.

Quando perguntada sobre o motivo de ter jogado a criança pela janela, afirmou "porque eu não tenho emprego", com olhar perdido, sem resposta emocional. O delegado sugere "não seria melhor dar a criança para adoção?", e a ré responde "na hora nem pensei".

Respondeu ter receio de que a família soubesse da gravidez e não saber a razão, mas achar que seria recriminada. Disse, por fim, que sentia arrependimento e respondeu afirmativamente às sugestões de que a única coisa em que na hora pensou foi em "se livrar" da criança, não pensou em pedir ajuda.

Ora, o vídeo mencionado é de extrema relevância, no contexto, para se ter indícios da influência do estado puerperal, já que se trata do registro da ré no momento mais próximo aos acontecimentos.

E, nele, não há detalhamento específico do momento do trabalho de parto. A ré estava lúcida sobre estar no ônibus e ter sentido as contrações, estava lúcida sobre onde estava (em que parte do trajeto) até o momento anterior ao início do trabalho de parto, não sendo capaz de dizer onde estava durante ou no momento em que largou a criança.

Tampouco houve detalhamento do que ela sentiu, daquilo que viu, dizendo ela apenas que teve a criança e a dispensou pela janela. Por certo, o trabalho de parto da acusada não se resumiu a entrar no banheiro, parir e jogar a criança pela janela, mas os detalhes do intercurso, do momento da parturição em si, não estão presentes no seu relato.

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

O estado puerperal, como mencionado, deriva de alterações biopsíquicas decorrentes do processo de parturição, do trabalho de parto, que podem resultar em transitória obnubilação de consciência, reforçada quando o parto é desassistido, sendo difícil sua constatação porque não se tem nem precisos dados, nem como observar o momento do ocorrido em si e porque a transitoriedade é ainda maior do que a chamada definição da periculosidade no momento do crime cometido pelo inimputável.

Todavia, a observação das circunstâncias do caso concreto, do modo como a ré se apresentava um dia depois do fato, anestesiada, sem demonstração emocional alguma, sem apresentar detalhes do trabalho de parto, e afirmando que impulsivamente atirou a criança pela janela, voltando a seu lugar no ônibus toda suja e sem sequer saber onde estava no percurso do ônibus, além de afirmar que não sentiu nenhuma dor, nem durante, nem depois do parto, por certo é indicativa, senão determinante, da evidência de que não se tratava de pessoa em estado normal de consciência, ainda que por curto ou curtíssimo período de tempo. Parece claro que estava a acusada sob efeito do dito estado puerperal.

Como se vê, aqui há imprecisão e confusão entre estado puerperal, diagnóstico prévio ou posterior de transtorno mental e incapacidade penal /inimputabilidade.

Como referido anteriormente, o estado puerperal diria respeito a alterações fisiológicas, hormonais, neurológicas durante o parto, tratando-se de perturbação da consciência extremamente sutil e transitória, exacerbada em condições de estresse como manter a gestação em segredo, não ter recebido qualquer acompanhamento pré-natal, e parir sozinha, tudo isso tendo ocorrido com a acusada.

Diante das dificuldades sobre o tema e para garantir a segurança jurídica, pesquisei, na jurisprudência deste tribunal, casos que foram enquadrados como infanticídio.

(...).

Nos casos de infanticídio que localizei, as mulheres esconderam a gestação, ou alegaram não saber estarem grávidas; pariram sozinhas, geralmente dentro das próprias casas ou em outro local privado; mataram a criança logo após o parto, por meio de asfixia mecânica ou utilizando instrumento contundente; esconderam o corpo da criança. Em alguns casos, foram depois auxiliadas pelos companheiros, que as levaram ao hospital, com o infante já falecido (...).

No aspecto, o fato de que a ré foi ao banheiro ao descer do ônibus, ainda sem nenhum passageiro perceber nela qualquer alteração, lavou as calças e comprou absorventes, não se presta a afastar a tipicidade do infanticídio, já que nos casos supramencionados, houve mulheres que ocultaram o cadáver e se limparam após asfixiar ou golpear brutalmente os recém-nascidos.

O julgador não é obrigado a acatar cegamente o resultado de um laudo pericial. Tampouco a concordar integralmente com a sua conclusão, ainda que concorde em parte com seu conteúdo. Fosse assim, os juízes da causa seriam os próprios peritos e a figura do juiz se faria desnecessária.

O laudo pode ser contestado em face da literatura científica a respeito do conceito impreciso de estado puerperal, que independe de diagnóstico (anterior ou posterior) de perturbação mental.

Pode ser contraditado em relação às próprias provas dos autos e circunstâncias dos fatos, que aqui apontam para a existência evidente, no momento do acontecimento, de alterações fisiológicas, hormonais e biopsíquicas durante o trabalho de parto pelo que sozinha passou a ré, condições bem estabelecidas na literatura sobre o tema.

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

Considera-se aqui que o crime foi cometido durante o trabalho de parto imediato, no contexto da inexistência de assistência médica e psíquica especializada em seu curso, associado ao histórico de negação da própria gestação e ausência de acompanhamento necessário.

Soma-se a isso o estado em que se encontrava a ré no primeiro momento em que se pode vê-la falando, aparentando apatia e desorientação. Também acrescem-se as próprias circunstâncias do crime, como o fato de que ela simplesmente "descartou" a criança. Tudo isso demonstra que, se não houve estado de alienação, desnecessário para estabelecer a influência do estado puerperal, não houve estado de normalidade no caso concreto.

Ademais, a situação da acusada, ainda que pareça horrenda à mídia e opinião pública, é similar (e quiçá menos cruel) aos casos encontrados na jurisprudência deste tribunal que receberam a classificação de infanticídio.

De dizer que considerar tudo isso e manter o enquadramento originário fere a própria segurança jurídica, já que casos análogos foram tratados como infanticídio.

E a segurança jurídica é elemento central, não apenas acessório, ao sistema de justiça, porque sem ela as decisões judiciais dependem exclusivamente da subjetividade de cada julgador, se tratados casos análogos de maneira absolutamente distinta.

De central valia a informação de que, neste caso, a ré entrou em trabalho de parto dentro de um transporte coletivo e, no banheiro do ônibus, pariu a criança, que segundo ela não chorou (e, tivesse chorado, por certo algum passageiro teria escutado, o que inocorreu), colocou-a de imediato num saco plástico do banheiro e atirou-a pela janela. Passou a acusada por tudo isso sozinha, sem assistência médica, sem assistência familiar, sem amparo de pessoa alguma que estava dentro do ônibus.

O trabalho de parto é sabidamente doloroso e é momento de inteso fervilhar hormonal, com conhecidas alterações físicas e psíquicas. Há muito tempo se sabe que fatores de risco associados ao estado puerperal são o fato de a gestante ignorar, negar para todos e quiçá para si mesma o estado gravídico, não realizar sequer teste de gravidez, não fazer exames ou comparecer a qualquer atendimento médico, não possuir relação afetiva e suporte do genitor do nascituro, não possuir amparo familiar (concreto ou segundo a própria percepção) e passar pelo trabalho de parto sem assistência médica, sozinha, sem apoio.

Por tudo isso passaram as acusadas nos processos que localizei na busca de jurisprudência deste tribunal e que foram acusadas ou pronunciadas pelo crime de infanticídio, não de homicídio qualificado, ou tiveram a conduta desclassificada, por tais razões, por este sodalício.

O que difere e é peculiar no caso da acusada, em seu favor, inclusive, é o fato de que as outras gestantes (i) passaram pelo trabalho de parto em local privado, não público e (ii) mataram os recém-nascidos através de, em primeiro lugar, asfixia mecânica e, em segundo lugar, de golpes com instrumento contundente.

Mas aqui, a ré não se escondeu em local privado para parir. Ao inverso, estava dentro de um ônibus, com outras pessoas, em lugar público. Tivesse a acusada premeditado seu agir, não se submeteria a passar pelo trabalho de parto e pela possibilidade de punição parindo no ônibus, mas se esconderia. Daí por que plausíveis as alegações de que, se suspeitava da própria gravidez, não tinha ideia correta do tempo gestacional.

Depois, o jogar a criança pela janela do transporte coletivo parece mais impulsivo e relacionado à negação (negação psíquica, freudiana) da situação em que a acusada se encontrava, circunstâncias possivelmente associadas ao estado puerperal.

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

E se mulheres que causaram a asfixia mecânica de seus recém-nascidos foram enquadradas no crime de infanticídio, o que faz com que a ré - que jogou a criança pela janela do ônibus, deixando entrever indícios muito claros de que estava confusa e desorientada, como disse no seu relato um dia depois dos acontecimentos, na mídia em que responde às perguntas do Delegado de Polícia, afirmando que não pensou - tenha que responder por homicídio qualificado?

O que faz com que o enquadramento da ré seja outro não é o laudo que não concluiu por diagnóstico de transtorno mental. É o fato de que a repercussão midiática do caso e a aversão pública à conduta (em si mesma, obviamente, reprovável) tenha levado à conclusão de que a maior punição possível deve atingi-la, ainda que pelo enquadramento típico penal equivocado.

(...).

A situação aqui narrada é de qualquer ângulo dramática. Não me debruçarei a expor novamente a situação da frágil nascitura no contexto, já bem narrada pela mídia e pelo órgão acusador. Indissociável, porém, dessa situação as condições em que se encontrava a parturiente no momento dos acontecimentos.

A. R. passou a gestação alheia ao estado gravídico, sem acompanhamento adequado e escondendo de todos (que, veja-se, embora digam ter suspeitado, não lhes ocorreu intervir sobre isso e não concluiram que a ré estivesse verdadeiramente grávida) essa situação.

A bordo de um ônibus, a acusada entra em trabalho de parto. Sozinha, com dores (que afirma não ter sentido, outro dado que aponta para a possibilidade de alteração de consciência), sofrendo todas as intensas modificações fisiológicas relacionadas ao trabalho de parto no banheiro do transporte coletivo, sem que pessoa alguma dentro dele a notasse.

Exposta, ela própria, a diversos riscos, inclusive da própria morte, já que nos hospitais é de praxe ministrar medicação para conter o sangramento pós-parto, por haver intenso risco de morte da parturiente por hemorragia após a expulsão da placenta.

Não teve acompanhamento físico nem psicológico. Durante toda a passagem do início do trabalho de parto até o período expulsório (quanto tempo transcorreu, vinte minutos, meia hora, uma hora?) estava completamente só, ainda que num espaço público. A fragilidade natural ao contexto fisiológico da gestação, parto e pós-parto imediato exacerbada pela completa inexistência de qualquer tipo de apoio.

Se nessas condições o crime que a ré cometeu não é o previsto no art. 123 do Código Penal, isto é, o delito de infanticídio, significa dizer que tal tipo penal não existe efetivamente senão a bel-prazer dos atores da justiça penal, que o usam ou não de acordo com critérios meramente arbitrários.

Não é o critério científico que determina a sua utilização ou não, porque sequer se tem uma definição exata do estado puerperal, e porque tecnicamente dever-se-ia perquirir a alteração da consciência (que não significa psicose puerperal, depressão pós-parto, ou qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, tampouco equivale à inimputabilidade) apenas para os períodos posteriores e mais distantes do trabalho de parto e de suas inerentes alterações hormonais, fisiológicas e, por conseguinte, psíquicas, não para os crimes cometidos pelas parturientes durante o parto, como no caso concreto.

A justiça é feita não pela comoção pública causada pelas notícias de jornais, nem pela ânsia por punições medievais, superadas academicamente desde a era iluminista moderna, com as lições de Cesare Beccaria, mas não superadas no imaginário coletivo.

É por isso que a baliza da justiça é a análise detida, pormenorizada, das provas dos autos e seus detalhes, dos debates teóricos atualizados sobre o direito penal. Talvez, sobretudo, seja a baliza da justiça o correto

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

> *enquadramento típico, desimportando se essa adequação do fato ao crime constante na lei penal configura a possibilidade de menor punição, porque é o correto enquadramento do caso o parâmetro da efetividade da justiça.*
> *Em suma, a justiça criminal está fundamentada sobre a punição mais adequada e proporcional, que só é possível quando se olha um fato e faz sobre ele incidir a correta norma penal.*
> *É a possibilidade da punição correta, não a punição mais alta, aquela que é a mais justa.*
> *Diante de todo o exposto,* **voto por desclassificar a conduta da ré e pronunciá-la como incursa nas sanções do art. 123, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal (infanticídio tentado), devendo ela ser por isso submetida a julgamento pelo tribunal popular.** *Outrossim, por inexistir risco à ordem pública e estando encerrada a instrução penal, concedo habeas corpus de ofício, para que a ré responda ao processo em liberdade, com a obrigação de comparecer a todos os atos processuais, devendo-se, na origem, expedir o alvará de soltura.* (destaquei)

Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem desclassificou a conduta da recorrida para infanticídio por entender que a prova dos autos não permitia suficientemente reconhecer hipótese de homicídio qualificado tentado, havendo, no entendo, clara indicação de que a conduta imputada ocorreu sob a influência do estado puerperal.

Destacou-se que as provas apresentadas indicam que a ré passou a gestação alheia ao estado gravídico, entrou em trabalho de parto em um ônibus, passou todo o trabalho de parto até o período expulsório sozinha no banheiro do transporte coletivo, sendo que o crime foi cometido durante o trabalho de parto imediato, no contexto da inexistência de assistência médica e psíquica especializada em seu curso, associado ao histórico de negação da própria gestação e ausência de acompanhamento necessário.

Nessas condições, uma vez que o acórdão recorrido, de forma fundamentada e mediante a análise do conjunto probatório, compreendeu não haver elementos de prova suficientes para caracterizar hipótese de homicídio qualificado na forma tentada, desclassificando a conduta para tentativa de infanticídio, inviável se concluir de forma diversa em sede de recurso especial, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.

A respeito, *mutatis mutandis:*

> *DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA HIPÓTESE DE DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
> *I. Caso em exame*
> *1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor.*

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

2. A recorrida foi pronunciada pela prática de homicídio qualificado e outros delitos de trânsito, mas, em juízo de retratação, houve a desclassificação de sua conduta para o crime de homicídio culposo. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
3. A acusação alegou violação ao art. 413, §1º, do CPP e ao art. 121, § 2º, III, do CP, sustentando que a recorrida dirigia em alta velocidade após ingerir bebida alcoólica, assumindo o risco de produzir o resultado, e requereu o restabelecimento da sentença de pronúncia.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para caracterizar o dolo eventual na conduta da recorrida, justificando sua submissão ao Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu pela inexistência de prova suficiente do dolo eventual, destacando a ausência de mínima comprovação a respeito (i) do estado de embriaguez da acusada; (ii) da condução do veículo com o fim de provocar o acidente ou aceitando tal risco; e, (iii) da fuga da agente do local do sinistro de forma deliberada.
6. A decisão de desclassificação para homicídio culposo foi mantida, pois as premissas fáticas delineadas pelo acórdão de origem não permitem reconhecer a hipótese de dolo eventual, sendo necessário o reexame de provas para conclusão contrária, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ exige a presença de elementos concretos que indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado para caracterizar o dolo eventual, o que, conforme conclusão do Tribunal de origem, não foi demonstrado no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de comprovação mínima dos elementos factuais reveladores do dolo eventual esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A caracterização do dolo eventual exige a presença de elementos concretos que indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado danoso".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, III; CPP, art. 413, §1º; Lei 9.503/1997, art. 302.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.659.976/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024; STJ, AgRg no REsp 2.044.863/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024.
(AgRg no REsp n. 2.132.640/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DECORRENTE DE COLISÃO AUTOMOTIVA. PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO. SÚMULA 7 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local, após o detido exame das circunstâncias fáticas da causa (o excesso de velocidade por parte do veículo da vítima, as condições adversas da via e a baixa visibilidade), concluiu que não há prova suficiente do dolo eventual. Incidência da Súmula 7/STJ.
*2. "*Para a pronúncia do réu, exige-se o juízo de certeza acerca da materialidade delitiva, com prova da existência do crime doloso contra a vida, não bastando o mero apontamento de indícios quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Nesse ponto, sem qualquer incompatibilidade com o entendimento predominante nesta Corte Superior, entendo que a dúvida quanto à própria tipicidade "elemento da materialidade" do crime doloso contra a vida deve ser resolvida em favor do réu" (AgRg no AgRg no REsp n.

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, voto vista majoritário do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 8/11/2023).

3. "Tão-somente a embriaguez, mesmo quando aliada a excesso de velocidade, seria suficiente para configurar indício mínimo de dolo eventual, mas há necessidade da presença de outros elementos concretos aptos a indicar que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos"(AgRg no REsp n. 1.873.528/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.659.976/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Além disso, vale registrar que esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que o "princípio *in dubio pro societate* não encontra amparo constitucional ou legal no sistema processual penal brasileiro, sendo incompatível com o ônus probatório que recai exclusivamente sobre a acusação e com o papel contramajoritário do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais" (AgRg no AREsp n. 2.566.173 /AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Na mesma linha:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POR OUVIR DIZER. INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INAPLICABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

[...].

2. Não há como pronunciar o acusado com base na mal utilizada parêmia do in dubio pro societate, inaplicável para fins de pronúncia. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia deve atingir um standard probatório suficiente, que se situa entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias e o da certeza além de qualquer dúvida razoável, este necessário para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (REsp n. 2.091.647 /DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023).

[...].

5. Ordem concedida para despronunciar o paciente.

(HC n. 859.357/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

A corroborar esse entendimento, interessante citar o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

[...].

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Dessa forma, ausente qualquer vício ou ilegalidade a ser sanada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações, **nego provimento ao agravo regimental.**

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator

Documento eletrônico VDA48401000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:53
Código de Controle do Documento: ceddfc86-bd2a-4302-8323-31dade0d0c74

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2024/0105942-5

AgRg no REsp 2.132.630 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 4942021152827 50017706320218210060 50018866920218210060
50019715520218210060 52278606220218217000

EM MESA

JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO	:	A B DA R
ADVOGADOS	:	GUILHERME ESPÍNDOLA KUHN - RS109755
		SIMONE DA SILVA - RS107616
		CELSO RODRIGUES JUNIOR - RS110421

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	A B DA R
ADVOGADOS	:	GUILHERME ESPÍNDOLA KUHN - RS109755
		SIMONE DA SILVA - RS107616
		CELSO RODRIGUES JUNIOR - RS110421

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA48323275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:44:01
Código de Controle do Documento: 71BCD25F-CEC8-4895-AE66-1EB8D51FCF80